

1502937-21.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314281/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21464858 - 02º D.P. GUARULHOS, 2643/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2314281 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502937-21.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502937-21.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314281/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21464858 - 02º D.P. GUARULHOS, 2643/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2314281 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTHIAN JULIANO SOUZA DE SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Cristhian Juliano Souza de Santana foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas, porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua da Paz, nº 10, Vila Rio, nesta cidade de Guarulhos, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 52 porções de maconha, com peso líquido de 139,66g, e 100 porções de cocaína, com peso líquido de 20,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, onde funciona um ponto de venda de drogas, quando avistaram Cristhian levando consigo uma pequena bolsa preta, sendo decidido pela abordagem. No interior dessa

bolsa estavam as drogas apreendidas, além de R\$ 10,00 em dinheiro. Inquirido no local, o réu confessou informalmente a traficância, sendo essa confissão ratificada na Delegacia de Polícia.

O réu foi citado e ofertou defesa preliminar às fls. 102/103.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 113/114).

Durante a instrução probatória foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia; a defesa, a absolvição por falta de provas, pena no mínimo, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais civis Carolina Spyridion Varrichio e Antônio Dias de Lima.

Carolina relatou que estava com colega Antônio e juntos realizavam atividades de Polícia Judiciária quando, ao passarem pelo local dos fatos, onde há um ponto de venda de drogas, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo Christhian, levando consigo uma pequena bolsa preta e com comportamento que indicava a venda de drogas, o que motivou a abordagem. Foi necessário o uso de força moderada e algemas para conter o réu, que se debatia no chão e gritava dizendo que não queria ser preso, pois era seu aniversário. No interior da bolsa havia 100 porções de cocaína e 52 de maconha, além de R\$ 10,00 em espécie.

Questionado no local, Cristhian confessou a traficância, informando que recebia R\$ 1.000,00 por semana e que é o gerente da biqueira (fl. 10).

O policial Antônio apresentou relato idêntico (fl. 11).

Perante o Delegado de Polícia, Cristhian confessou a prática do crime, afirmando que estava na biqueira vendendo drogas quando foi abordado por policiais civis. Disse que estava com a bolsa preta com drogas no seu interior, que vendia crack e maconha por R\$ 5,00 cada porção. Informou que em 2019 foi preso por tráfico de drogas no mesmo local. Recebeu as drogas apreendidas de um homem em um veículo Ecosport branco (fl. 12).

Em juízo, os policiais civis foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Carolina relatou que realizava diligências com uma viatura descaracterizada no local dos fatos, onde sabe funcionar um ponto de venda de entorpecentes, e avistou o réu com uma bolsa preta com comportamento suspeito. Foi realizada a abordagem. O réu resistiu à abordagem, debatendo-se no chão e gritando que não queria ser preso por ser seu aniversário. No interior da bolsa apreendida com o réu foram encontradas diversas porções de drogas. Inquirido no local, o réu confessou a traficância, disse que era gerente da biqueira e que estava esperando outra pessoa que o renderia; disse, ainda, que ganhava R\$ 1.000,00 por semana. Viu o réu comercializando entorpecentes.

Antônio apresentou relato semelhante, dizendo que foi com a policial Carolina até o local dos fatos, onde avistaram o réu com uma sacola preta, fato que levantou suspeitas e motivou a abordagem. Foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. No interior da bolsa foram encontradas diversas porções de entorpecentes. O réu confessou a traficância no local e disse que era gerente da biqueira. Ele disse, ainda, que ganhava R\$ 1.000,00 por semana e que aguardava a chegada de um menor para passar o ponto a ele. Não viu o réu comercializando drogas.

Em interrogatório, Cristhian confessou a prática do crime. Disse que estava no local dos fatos com os entorpecentes apreendidos, os quais se destinavam à venda. Não é gerente da biqueira. Devia dinheiro a traficantes e se viu obrigado a traficar. Em 2019 foi preso pelo mesmo crime no mesmo local.

Essas são as prova produzidas.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 18/22) e laudo de exame químico-

toxicológico (fls. 96/98), o qual constatou no material apreendido a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais civis Antônio e Carolina narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e apreensão das drogas. Disseram que realizavam diligências no palco dos fatos quanto avistaram o réu caminhando com uma bolsa preta, fato que levantou suspeitas por ser o local um conhecido ponto de venda de drogas, o que motivou a abordagem. No interior da bolsa foram encontradas as drogas apreendidas. Os agentes policiais apresentaram relatos uníssonos, sem qualquer contradição ou incoerência possa fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Não bastasse o firme testemunho policial, Cristhian confessou espontaneamente o cometimento do crime, confirmando que os fatos ocorreram nos termos narrados na denúncia.

Nesse passo, cabalmente provado que o réu praticou o crime que lhe é imputado.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao acusado. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por se tratar de crime contra a saúde pública, prejudicada a análise do aspecto vitimológico.

O réu, porém, ostenta péssimos antecedentes. Examinando a certidão de distribuição de fls. 52/56 e a folha de antecedentes acostada às fls. 57/64, verifica-se que Cristhian possui três condenações definitivas, quais sejam: a) processo nº 000448-24.2009.8.26.0562, da 3ª Vara Criminal de Santos (roubo), com trânsito em julgado em 17.06.2010; b) processo nº 0003449-64.2009.8.26.0223, da 1ª Vara Criminal do Guarujá (roubo), com trânsito em julgado em 07.05.2014; e c) processo nº 0000972-89.2015.8.26.0536, da 2ª Vara Criminal de Guarujá (furto), com trânsito em julgado em 15.05.2018.

Nesta primeira fase, valoro as duas condenações mais antigas (itens a e b).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao acusado. A quantidade de entorpecentes não é expressiva: apenas 159 gramas. Não houve variedade, visto que apreendidos apenas dois tipos de drogas. Por fim, nada a valorar quanto à natureza dos entorpecentes – houve a apreensão de cocaína, mas apenas 20 gramas.

Nesse passo, em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do piso legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, configurada a agravante da reincidência (processo nº 0000972-89.2015.8.26.0536, da 2ª Vara Criminal de Guarujá, com trânsito em julgado em 15.05.2018 – fls. 52/53). Também configurada do art. 65, III, d, do Código Penal, visto que o réu admitiu o cometimento do crime.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena inalterada.

Na derradeira fase, não há majorantes ou minorantes. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada.

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão da reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar, cerca de três meses, não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante da quantidade de pena e reincidência, inviável a substituição da pena

corporal por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Cristhian Juliano Souza de Santana, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que ele faz da prática de crimes seu meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, especialmente diante do regime prisional imposto. Por esses motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESPs. Porém, tendo em vista sua parca situação financeira, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA